PRAVILNIK

O POSTUPKU JAVNOG KONKURSA ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KANTONA, OPĆINA I GRADOVA

("Sl. novine FBiH", br. 17/2014)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se postupak javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina, kao jedinica lokalne samouprave.

Član 2

U skladu sa odredbama ovog pravilnika postupaju Federacija Bosne i Hercegovine, kantoni, gradovi i općine, prilikom raspolaganja nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina.

Član 3

Odluku o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnine u vlasništvu:

a) Federacije Bosne i Hercegovine donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

b) kantona donosi vlada kantona,

c) gradova i općina, donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće na prijedlog načelnika općine, odnosno gradonačelnika grada.

Član 4

Odluku o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina neposrednom pogodbom, ili zamjene nekretnine, u skladu sa članom 363. st. 3. i 4. Zakona o stvarnim pravima (u daljem tekstu: Zakon), za nekretnine koje su u vlasništvu.

a) Federacije Bosne i Hercegovine donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

b) kantona vlada kantona,

c) gradova i općina, donosi gradsko odnosno općinsko vijeće na prijedlog načelnika općine, odnosno gradonačelnika grada.

Član 5

Uvjeti prodaje sadrže:

a) podatke o nekretnini koja je predmet raspolaganja (zemljišno-knjižni izvadak, kopija katastarskog plana, pravomoćna urbanistička saglasnost, pravomoćna građevinska dozvola, pravomoćna upotrebna dozvola i drugi podaci),

b) početnu prodajnu cijenu nekretnine, koja ne može biti niža od tržišne vrijednosti,

c) način polaganja kapare, koja iznosi 10% od početne cijene nekretnine, s tim što taj iznos ne može biti niži od 1.000 KM, niti viši od 50.000 KM,

d) način i uvjete plaćanja kupoprodajne cijene i

e) vrijeme i način predaje nekretnine u posjed kupcu.

Član 6

Uvjeti opterećenja pravom građenja sadrže:

a) podatke o nekretnini koja je predmet raspolaganja (zemljišno-knjižni izvadak, kopija katastarskog plana, pravomoćna urbanistička saglasnost, pravomoćna građevinska dozvola, pravomoćna upotrebna dozvola i drugi podaci),

b) početnu cijenu mjesečne zakupnine nekretnine koja je predmet raspolaganja, a ta cijena ne može biti niža od prosječne mjesečne zakupnine za takvu nekretninu,

c) način polaganja kapare, čiji iznos ne može biti niži od 500 KM, niti viši od 10,000 KM,

d) način i uvjete plaćanja mjesečne zakupnine i

e) vrijeme i način predaje nekretnine opterećene pravom građenja u posjed nositelju tog prava.

Član 7

(1) Raspolaganje, nekretnine u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina, kao jedinica lokalne samouprave objavljuje se putem oglasa najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to najkasnije 15 dana prije dana određenog za dan licitacije.

(2) Nadležni organ iz člana 5. ovog pravilnika odlučuje u kojim se sredstvima javnog informiranja objavljuje oglas o licitaciji.

(3) Primjerak oglasa o licitaciji istovremeno se ističe na oglasnim tablama, te se objavljuje na internet stranici nadležnog organa, odnosno službe iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 8

Oglas o licitaciji sadrži:

a) naziv i sjedište vlasnika nekretnine koja je predmet raspolaganja,

b) uvjete propisane čl. 5. i 6. ovog pravilnika,

c) dan, sat i mjesto održavanja licitacije i

d) vrijeme i način razgledanja nekretnine koja je predmet licitacije i uvida u dokumentaciju o nekretnini koja je predmet raspolaganja (zemljišno-knjižni izvadak, kopija katastarskog plana, pravomoćna urbanistička saglasnost, pravomoćna građevinska dozvola, pravomoćna upotrebna dozvola i drugi podaci).

Član 9

(1) Postupak licitacije sprovodi komisija za sprovođenje javnog nadmetanja (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje nadležni organ, odnosno služba iz člana 3. ovog pravilnika.

(2) Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana, a svaki od njih ima zamjenika.

Član 10

(1) Ako ne uspije prva licitacija, licitacija se ponavlja.

(2) Ako ne uspije ni ponovljena licitacija, smatra se da je javno nadmetanje bezuspješno.

(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, raspolaganje nekretninom može se izvršiti neposrednom pogodbom, s tim što cijena nekretnine koja se prodaje, odnosno koja se opterećuje pravom građenja ne može biti niža od tržišne cijene te nekretnine.

Član 11

(1) Licitacija se održava u vrijeme i na mjestu koji su određeni u oglasu o licitaciji u sredstvima javnog informiranja.

(2) U mjestu u kojem se održava licitacija sve isprave i podaci koji se odnose na postupak licitacije o nekretnini koja je predmet raspolaganja daju se na uvid: zemljišno-knjižni izvadak, kopija katastarskog plana, pravomoćna urbanistička saglasnost, pravomoćna građevinska dozvola, pravomoćna upotrebna dozvola i podaci o vrijednosti nekretnine, odnosno podaci o mjesečnoj zakupnini nekretnine i drugi podaci.

Član 12

(1) Licitacijom rukovodi predsjednik Komisije, koji prethodno utvrđuje da li su ispunjeni svi uvjeti za održavanje licitacije: oglašavanje, utvrđivanje uvjeta, potreban broj učesnika u licitaciji, položene kaucije, redoslijed prodaje (ako se prodaje više nekretnina), odnosno redoslijed nekretnina koje se opterećuju pravom građenja, ako ih ima više, i drugi uvjeti.

(2) Prilikom utvrđivanja broja učesnika licitacije utvrđuje se koje osobe učestvuju u svoje ime, a koje kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici. Punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

(3) Osobe koje nisu položile određenu kaparu ne učestvuju u licitaciji.

Član 13

(1) Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

(2) Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje, odnosno opterećenja pravom građenja nekretnine neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.

Član 14

Nakon što se utvrdi da su ispunjeni uvjeti za održavanje licitacije predsjednik Komisije upoznaje učesnike sa načinom i postupkom licitacije i poziva ih da daju ponude na početnu cijenu, čime počinje postupak nadmetanja.

Član 15

(1) Svakom učesniku vrijedi njegova ponuda sve dok se ne da veća ponuda.

(2) Licitacija traje sve dok se daju veće ponude.

(3) Učesnicima u licitaciji, na njihov zahtjev, može se dozvoliti kraći rok za razmišljanje o daljim ponudama.

Član 16

(1) Licitacija se zaključuje ako i poslije drugog poziva nije u roku od pet minuta data veća ponuda.

(2) Prije zaključenja licitacije predsjednik Komisije još jedanput ponavlja posljednju ponudu, a zatim objavljuje da je licitacija zaključena.

Član 17

(1) Poslije zaključenja licitacije predsjednik Komisije upoznaje učesnike licitacije da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovore na sprovedeni postupak licitacije (u daljem tekstu: prigovor).

(2) O prigovoru odlučuje Komisija.

Član 18

Prigovori se mogu zasnivati na sljedećim razlozima:

a) da odluka ovlaštenog organa o uvjetima licitacije nije u skladu sa članom 6, odnosno članom 7. ovog pravilnika,

b) da oglas o licitaciji ne sadrži sve podatke predviđene u članu 9. ovog pravilnika,

c) da je postupak licitacije nepravilno sproveden i da je to imalo bitnog uticaja na stavljanje ponuda i pravilnost postupka licitacije i

d) da učesnik čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija nema sposobnost za zaključenje ugovora ili sticanje prava vlasništva, odnosno prava građenja na nekretnini koja je predmet licitacije ili da osoba koja se pojavljuje kao zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik nema propisano ovlaštenje.

Član 19

(1) Ako Komisija ustanovi da su nedostaci i propusti na koje prigovor ukazuje takve prirode da mogu biti odmah otklonjeni, donosi odluku da se litacija nastavi pošto se nedostaci otklone.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog pravilnika, učesnicima licitacije vrijede njihove ponude, osim ako one, zbog davanja većih ponuda, nisu prestale da vrijede.

Član 20

Ako Komisija ustanovi da uloženi prigovori nisu osnovani, zaključuje postupak licitacije i odmah utvrđuje i javno objavljuje koja je ponuda kao najpovoljnija prihvaćena i s kojim učesnicima licitacije se zaključuje odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Član 21

Ako se zbog prirode prigovora ne može odmah raspraviti i odlučiti o prigovoru, Komisija prekida postupak licitacije dok se ne riješi o prigovoru.

Član 22

Ako Komisija utvrdi da je prigovor osnovan, donosi odluku da se u cjelini poništi postupak licitacije i da se taj postupak ponovo sprovede.

Član 23

(1) O postupku licitacije vodi se zapisnik, u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika, kao i stavljeni prigovori.

(2) Zapisnik potpisuju članovi Komisije i prisutni učesnici licitacije.

(3) Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije učesnici ne mogu ulagati prigovore.

Član 24

(1) Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

(2) Ako učesnik licitacije iz stava 1. ovog člana odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kapare.

Član 25

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNOG KONKURSA ZA RASPOLAGANjE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KANTONA, OPĆINA I GRADOVA ("Sl. novine FBiH", br. 17/2014)**
Rubrika:	V-1 - Građansko pravni odnosi/Svojinski odnosi i zaštita svih oblika svojine, katastar i uknjižba
Nivo dokumenta:	Federacije Bosne i Hercegovine
Glasilo:	**Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 17/2014 od 05/03/2014**
Vrsta propisa:	Pravilnici
Propis na snazi:	13/03/2014 -
Verzija na snazi:	13/03/2014 -
Osnov za donošenje:	Na osnovu člana 363. stav 2. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13), federalni ministar pravde donosi PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNOG KONKURSA ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KANTONA, OPĆINA I GRADOVA
Donosilac:	Federalno ministarstvo pravde
Natpropis:	ZAKON O STVARNIM PRAVIMA ("Sl. novine FBiH", br. 66/2013 i 100/2013)
Unijeto u bazu:	11/10/2016
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika